

1500036-03.2022.8.26.0614
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 06/07/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
REGINALDO COLOMBO SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.
V.S.C.S e Y.L.C.S. apresentaram pedido de restituição de coisa apreendida.
Alegam que são proprietários de valores que foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú - SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500036-03.2022.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500036-03.2022.8.26.0614
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
REGINALDO COLOMBO SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.
V.S.C.S e Y.L.C.S. apresentaram pedido de restituição de coisa apreendida.
Alegam que são proprietários de valores que foram apreendidos quando da prisão em flagrante de seu genitor na residência que compartilham. Afirmam que recebem benefício assistencial e que o valor era referente a reserva para despesas diárias. A Representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido.

Pois bem.

O documento de fl. 5 dos autos principais, donde se extrai o depoimento da genitora das crianças, ora requerentes, indica que havia cerca de um mês que Reginaldo teria ido residir com a família, retornando ao tráfico de drogas. Na data da prisão havia descoberto onde Reginaldo escondia a droga, apresentando aos policiais, que encontraram além da droga a quantia de R\$1.100,00, nada tendo dito no momento da abordagem ou quando ouvida na delegacia.

A afirmação de que o dinheiro pertencia as crianças só veio no interrogatório do Réu.

Ora, considerando que era egresso e que durante todo o período em que esteve preso era a genitora que administrava o dinheiro pertencente aos menores, não há que se crer que o réu passou a administrá-lo, mormente considerando o lapso temporal decorrido entre a soltura e a prisão.

Outrossim, é o silêncio da genitora sobre o tema que é preponderante para que se confirme que o montante pertencia a Reginaldo. Ora, porquanto tenha acompanhado o ato, franqueado a entrada dos policiais, feito a denúncia, não haveria de ficar silente quanto a propriedade do dinheiro. Ademais, havia descoberto o local em que as drogas e o dinheiro estavam escondido naquela data.

Não bastasse isso, não foram juntados extratos bancários ou outras provas documentais que permitam concluir como o montante foi acumulado e que era o réu o responsável pelos saques.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Tambaú, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA